Droit pénal des affaires

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-11

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Les principales infractions de la vie des affaires, présentées sobrement et par leurs éléments constitutifs : abus de biens sociaux, infractions comptables et financières, corruption et trafic d'influence en aperçu de principe, blanchiment traité en cadre général et obligations de vigilance, responsabilité pénale des dirigeants et des personnes morales, poursuites et sanctions en catégories, et conformité préventive. Aucun texte n'est reproduit, aucune peine n'est chiffrée, aucune affaire réelle n'est racontée : tous les dossiers sont fictifs, étiquetés d'exercice et revérifiés.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le droit pénal des affaires : domaine et enjeux
• Leçon 2 — L'abus de biens sociaux : présentation
• Leçon 3 — Les infractions comptables et financières : aperçu
• Leçon 4 — La corruption et le trafic d'influence : aperçu des incriminations
• Leçon 5 — Le blanchiment de capitaux : cadre général et obligations de vigilance
• Leçon 6 — La responsabilité pénale des dirigeants et des personnes morales
• Leçon 7 — Les poursuites et les sanctions en matière économique
• Leçon 8 — Conformité (compliance) et prévention dans l'entreprise
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

La vie des affaires repose sur de la confiance déléguée : des associés confient un patrimoine à des dirigeants, des créanciers font crédit sur la foi de comptes, des clients et des administrations traitent avec des entreprises dont ils ne voient pas l'intérieur. Le droit pénal des affaires est la branche du droit pénal qui protège cette confiance lorsque la délégation est trahie ou lorsque les règles du jeu économique sont faussées : usage du patrimoine social à des fins personnelles, comptes qui ne disent pas la vérité, avantages indus échangés contre des décisions, biens d'origine illicite présentés comme propres. Ce cours en présente les principales incriminations sobrement, par leurs éléments constitutifs, dans la continuité du droit pénal spécial (DRO-L2-06), du droit des sociétés (DRO-L3-01) et du droit bancaire (DRO-L3-06).

La méthode est celle de toute cette filière, renforcée par la sobriété pénale : aucun texte n'est reproduit ni cité par disposition, aucune peine n'est chiffrée — les sanctions sont enseignées en catégories générales —, aucune affaire réelle n'est racontée et aucun dirigeant ou entreprise véritables ne sont nommés. La corruption est traitée en principe et le blanchiment en cadre général assorti des obligations de vigilance des professionnels : ce cours n'enseigne aucun mode opératoire, aucun schéma de dissimulation, aucun moyen d'échapper aux contrôles. Tous les dossiers sont fictifs, étiquetés « d'école » ; leurs seuls chiffres sont des préjudices et des budgets d'exercice, revérifiés un à un. Le but n'est pas de former des délinquants avertis, mais des juristes capables de qualifier, de prévenir et de conseiller la conformité.

Le parcours va de l'incrimination à la prévention : le domaine et ses enjeux (leçon 1), l'abus de biens sociaux, infraction emblématique du dirigeant (leçon 2), les infractions comptables et financières (leçon 3), la corruption et le trafic d'influence en aperçu (leçon 4), le blanchiment en cadre général et la vigilance institutionnelle (leçon 5), la responsabilité pénale des dirigeants et des personnes morales (leçon 6), les poursuites et les sanctions en catégories (leçon 7), et enfin la conformité, qui retourne la matière : empêcher l'infraction plutôt que la punir (leçon 8). À la fin, l'étudiant doit savoir, devant tout dossier d'entreprise, poser les quatre questions du juriste pénaliste : quel texte incrimine, quels éléments sont réunis, à qui l'infraction peut-elle être imputée, et quelle prévention aurait dû l'empêcher ?

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Délimiter le domaine du droit pénal des affaires et ses enjeux — protection du patrimoine social, des associés, des créanciers et de la confiance dans la vie économique.
- Décomposer l'abus de biens sociaux en ses éléments constitutifs et le distinguer de la faute de gestion, de l'abus de confiance et du vol.
- Classer les infractions comptables et financières par catégories de mécanismes et démonter arithmétiquement un dividende fictif dans un dossier d'école.
- Décrire la corruption active et passive et le trafic d'influence en aperçu de principe — l'avantage indu échangé contre un acte de la fonction — sans aucun scénario d'entente.
- Présenter le blanchiment en cadre général — la dissimulation d'une origine illicite comme définition de principe — et les obligations institutionnelles de vigilance et de déclaration des professionnels.
- Raisonner l'imputation d'une infraction au dirigeant et à la personne morale — organe ou représentant, compte de la personne morale, cumul — dans un dossier fictif.
- Ordonner les voies de poursuite et classer les sanctions économiques en catégories générales, sans montant ni durée, en distinguant réponse pénale et réparation civile.
- Concevoir un programme de conformité fictif complet — cartographie des risques, mesures classées, budget d'exercice bouclé — comme outil de prévention.

Leçon 1 — Le droit pénal des affaires : domaine et enjeux

Le droit pénal des affaires est la partie du droit pénal qui s'applique à la vie économique : il réunit les infractions commises à l'occasion de la création, du fonctionnement, du financement et de la disparition des entreprises. Son domaine se dessine par les biens qu'il protège : le patrimoine de la société et, à travers lui, les intérêts des associés et des créanciers ; l'exactitude de l'information comptable et financière dont dépendent les décisions de crédit et d'investissement ; la probité des relations entre les entreprises et la puissance publique ; et la loyauté de la concurrence. Ses sources sont dispersées — codes pénaux nationaux, textes spéciaux

et dispositions répressives de l'Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés, déjà cartographié en DRO-L3-01 — et ce cours les nomme en général, comme les références à consulter dans leur version en vigueur, sans jamais les détailler.

La matière a une physionomie propre. Elle est d'abord technique : beaucoup d'incriminations supposent de comprendre l'infraction de droit commun ou le mécanisme de société qu'elles sanctionnent — on ne comprend l'abus de biens sociaux qu'après la gérance d'une SARL, ni le dividende fictif qu'après l'approbation des comptes. Elle est ensuite à la frontière du civil et du pénal : une mauvaise gestion n'est pas une infraction, et le juge pénal n'est pas un juge des affaires manquées ; la frontière passe par les éléments constitutifs — il faut un texte, un comportement précis et une intention — selon la méthode héritée de DRO-L2-06. Elle connaît enfin un débat permanent, présenté ici attribué : faut-il dépénaliser une partie de la vie des affaires, au nom de la souplesse économique et du risque d'entreprendre, ou au contraire renforcer la répression face à des délits lucratifs et difficiles à détecter ? Ce cours n'arbitre pas ce débat : il en donne les termes.

Les enjeux dépassent le sort des personnes poursuivies. Pour les entreprises, une condamnation menace la réputation, l'accès au crédit et parfois l'existence même — d'où l'importance croissante de la prévention (leçon 8). Pour les victimes — associés trompés, créanciers impayés, concurrents évincés —, la voie pénale offre des leviers propres, notamment la recherche de la réparation devant le juge répressif (leçon 7). Pour la collectivité, ces infractions faussent l'allocation des ressources : un marché où les comptes mentent et où les décisions s'achètent ne récompense plus les entreprises efficaces, mais les moins scrupuleuses. C'est ce coût collectif, silencieux, qui justifie que la puissance publique consacre une branche du droit pénal à des comportements souvent sans victime immédiate identifiée. Retenir cette logique évite deux erreurs symétriques : banaliser la délinquance d'affaires parce qu'elle serait « sans violence », ou pénaliser toute erreur de gestion parce qu'elle a mal tourné.

L'essentiel
Le droit pénal des affaires réunit les infractions de la vie économique. Il protège le patrimoine social, la sincérité des comptes, la probité des relations avec la puissance publique et la loyauté de la concurrence. Technique et à la frontière du civil, il obéit à la discipline des éléments constitutifs : ni toute faute de gestion n'est un délit, ni tout délit d'affaires n'est anodin parce qu'il serait sans violence.

Exemple — Cartographie d'école des incriminations — une société fictive passée en revue

```
DOSSIER D'ÉCOLE — société, personnes et faits FICTIFS

« Faso Négoce », société fictive de distribution, fait
l'objet d'une revue juridique interne. Quatre
constats, décrits en termes généraux, sont classés
par FAMILLE d'incriminations étudiées dans le cours :

1. USAGE DU PATRIMOINE SOCIAL à des fins étrangères
à l'intérêt de la société, imputé à un dirigeant
→ famille de l'abus de biens sociaux (leçon 2).
2. COMPTES PRÉSENTÉS ne reflétant pas la situation
réelle, ayant servi à distribuer des dividendes
→ famille des infractions comptables (leçon 3).
3. AVANTAGE INDU proposé en lien avec l'obtention
d'une décision favorable d'un agent public
→ famille de la corruption, en principe (leçon 4).
4. FONDS D'ORIGINE NON JUSTIFIÉE présentés comme
des recettes ordinaires de l'activité
→ cadre général du blanchiment (leçon 5),
sous l'angle des obligations de vigilance.

QUESTION TRANSVERSALE pour chaque constat : qui
répond — le dirigeant, la personne morale, les
deux (leçon 6) — et quelle prévention aurait dû
jouer (leçon 8) ?

LEÇON DU DOSSIER : classer d'abord par famille et
par bien protégé ; la qualification précise vient
ensuite, élément par élément.
```

À retenir

- Quatre biens protégés structurent la matière : patrimoine social, sincérité des comptes, probité publique, loyauté de la concurrence.
- Une faute de gestion n'est pas une infraction : sans texte, élément matériel et élément moral réunis, il n'y a pas de délit d'affaires.
- Le débat dépénalisation contre renforcement répressif se présente attribué, jamais tranché par le cours.

Exercice

Classe chacune des trois situations fictives suivantes dans la famille d'incriminations correspondante du cours, en nommant le bien protégé : (a) un dirigeant fictif fait payer par sa société des travaux réalisés dans sa résidence personnelle ; (b) une société fictive publie des comptes qui surévaluent fortement ses stocks pour obtenir un crédit bancaire ; (c) un employé fictif d'une banque accepte, de clients, des mouvements de fonds dont l'origine ne peut être justifiée, sans procéder à aucune vérification ni signalement interne.

✔ Corrigé
(a) Famille de l'abus de biens sociaux : le patrimoine social est utilisé dans un intérêt étranger à la société, au bénéfice personnel du dirigeant ; bien protégé : le patrimoine social et, derrière lui, les associés et les créanciers. (b) Famille des infractions comptables et financières : l'information comptable est faussée et sert à obtenir un crédit ; bien protégé : la sincérité des comptes et la confiance des tiers qui décident sur leur foi. (c) Cadre général du blanchiment, sous l'angle des obligations de vigilance : le professionnel ne commet pas nécessairement l'infraction d'origine, mais il manque aux devoirs de vérification et de signalement qui font de lui un maillon de prévention ; bien protégé : l'intégrité du circuit financier. Le classement par famille et par bien protégé précède toujours l'analyse des éléments, infraction par infraction. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — L'abus de biens sociaux : présentation

L'abus de biens sociaux est l'infraction emblématique du dirigeant de société. En mécanisme, elle suppose d'abord une qualité d'auteur : un dirigeant — de droit, désigné par les organes de la société (DRO-L3-01), ou de fait, qui exerce en pratique le pouvoir de gestion — d'une société commerciale. Elle suppose ensuite un objet particulier : les biens de la société — son argent, ses matériels, ses créances — ou son crédit, c'est-à-dire sa capacité d'emprunt et de garantie, engagée par exemple lorsqu'elle se porte caution pour autrui. Elle suppose enfin un usage : le dirigeant emploie ces biens ou ce crédit d'une manière que la loi réprouve, selon les éléments décomposés au paragraphe suivant. L'infraction protège ainsi le patrimoine social contre celui-là même qui a reçu le pouvoir de le gérer : c'est un délit de trahison de la confiance des associés.

L'élément matériel tient en une formule : faire des biens ou du crédit de la société un usage que l'auteur sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé. Trois précisions la rendent opérante. L'usage doit être contraire à l'intérêt social : des dépenses étrangères à l'objet de la société, des rémunérations sans contrepartie réelle, des garanties consenties sans bénéfice pour la société ; à l'inverse, une dépense risquée mais décidée pour l'entreprise, même perdante, n'est pas un abus — le droit pénal ne sanctionne pas l'échec. La fin personnelle peut être directe — l'avantage revient au dirigeant — ou indirecte, par une personne ou une entreprise interposées. L'élément moral est une connaissance : le dirigeant doit savoir que l'usage est contraire à l'intérêt social ; l'erreur de bonne foi sur l'intérêt d'une opération relève de la discussion civile, pas de la répression.

La qualification exige de distinguer les voisines. L'abus de confiance (DRO-L2-06) suppose des biens remis à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé, détournés par leur détenteur : le dirigeant qui détourne n'est pas un simple détenteur précaire des biens sociaux, il en a le pouvoir de disposition — d'où une incrimination spéciale. Le vol suppose une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, difficile à appliquer à celui qui détient légitimement les fonds. La simple faute de gestion engage

la responsabilité civile du dirigeant envers la société, sans intention de servir un intérêt étranger : la frontière passe par la finalité personnelle et la conscience du caractère contraire à l'intérêt social. Enfin, la réparation intégrale par le dirigeant, même rapide, n'efface pas l'infraction déjà consommée : elle peut peser sur la suite du dossier, jamais sur l'existence des éléments réunis au jour de l'usage.

L'essentiel
Abus de biens sociaux = un dirigeant (de droit ou de fait) fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une entreprise où il est intéressé. Ni l'échec d'une décision de gestion, ni la réparation ultérieure ne créent ni n'effacent l'infraction : tout se joue sur les éléments — qualité, objet, usage contraire, fin personnelle, connaissance.

Exemple — Dossier fictif d'abus de biens sociaux — usage mixte décomposé en éléments

```
DOSSIER D'ÉCOLE — société, dirigeant, montants FICTIFS

« Koura Distribution », SARL fictive. Son gérant
fictif fait supporter par la société, sans aucune
contrepartie pour elle :
- des dépenses personnelles : 3 200 000 F (exercice) ;
- la prise en charge d'un véhicule utilisé à titre
personnel, avantage évalué à 800 000 F (exercice).
Total de l'usage contesté : 3 200 000 + 800 000
= 4 000 000 F (exercice), sur une trésorerie
sociale de 12 000 000 F (exercice).

TEST DES ÉLÉMENTS
1. QUALITÉ : gérant désigné de la SARL → dirigeant
de droit. Réuni.
2. OBJET : fonds de la société, donc biens sociaux.
Réuni.
3. USAGE CONTRAIRE À L'INTÉRÊT SOCIAL : dépenses
sans lien avec l'activité ni contrepartie pour
la société. Réuni en hypothèse d'école.
4. FIN PERSONNELLE : l'avantage revient au seul
gérant. Réunie.
5. CONNAISSANCE : le gérant a lui-même ordonné les
paiements en les présentant comme des frais de
la société ; l'usage contraire ne pouvait lui
échapper. Réunie en hypothèse d'école.

DÉFENSE DISCUTÉE : « c'était une avance sur ma
rémunération » — à tester : une avance suppose un
fondement (décision des associés, écriture en
compte) ; à défaut, l'argument décrit une fin
personnelle de plus, pas un intérêt social.

LEÇON DU DOSSIER : la qualification suit les cinq
éléments un à un ; le montant ne fait pas le délit,
il en mesure seulement la gravité discutée.
```

À retenir

• Le crédit de la société — sa capacité de garantie et d'emprunt — est un objet de l'abus au même titre que ses biens.

• La fin personnelle peut être indirecte : favoriser une autre entreprise où le dirigeant est intéressé suffit à la caractériser.

• Une décision de gestion perdante mais prise pour la société n'est pas un abus : l'infraction exige l'usage contraire connu comme tel.

Exercice

Le gérant fictif d'une société fait signer par celle-ci un engagement de caution garantissant l'emprunt strictement personnel de son frère. La société n'en tire aucun avantage ; le gérant affirme qu'il « rendra tout » si la garantie venait à être appelée. Teste chaque élément de l'abus de biens sociaux sur ces faits, et dis ce que vaut l'argument de la restitution future.

✔ Corrigé
Qualité d'auteur : gérant désigné, dirigeant de droit — réunie. Objet : le crédit de la société, engagé par la signature de la caution — réuni, alors même qu'aucun argent n'est encore sorti. Usage contraire à l'intérêt social : la société expose son patrimoine pour une dette étrangère à son activité, sans contrepartie — réuni. Fin personnelle : l'avantage bénéficie à la famille du gérant, intérêt qui lui est personnel — réunie. Connaissance : le gérant sait que l'emprunt garanti est strictement personnel — réunie en hypothèse d'école. L'argument de la restitution future est inopérant sur la qualification : l'infraction, si les éléments sont réunis, est consommée dès l'usage du crédit social, indépendamment du sort ultérieur de la garantie ; une réparation éventuelle relèverait de la discussion sur la suite du dossier, pas de l'existence des éléments. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les infractions comptables et financières : aperçu

Les comptes annuels d'une société ne sont pas une affaire privée entre associés : créanciers, banques, administration et futurs partenaires décident sur leur foi. Le droit pénal des affaires sanctionne donc, en catégories de mécanismes, les atteintes à la sincérité de l'information comptable. La première famille vise l'établissement ou la présentation de comptes qui ne donnent pas une image fidèle de la situation de la société : gonfler des produits, dissimuler des charges ou des dettes, surévaluer des stocks ou des créances — l'infraction se consomme dans l'altération du document comptable présenté aux associés ou aux tiers, dès lors qu'elle est intentionnelle. Une erreur de bonne foi, rectifiée, n'est pas un délit : là encore, l'élément moral distingue la négligence — affaire de responsabilité civile ou professionnelle — de la falsification assumée.

La deuxième famille est celle des dividendes fictifs : distribuer aux associés des sommes présentées comme des bénéfices alors que la société n'a pas réalisé de

bénéfice distribuable, ou qu'elle l'a fabriqué par un inventaire ou des comptes inexacts. Le mécanisme est redoutable : la distribution puise dans le capital ou dans les fonds des créanciers, et enrichit les associés d'un argent qui n'existe pas comme profit. Sa détection est arithmétique — comparer le bénéfice affiché, le bénéfice réel et les sommes distribuées — comme le montre le dossier de cette leçon. Troisième famille, en catégories : les manquements aux obligations comptables elles-mêmes — ne pas tenir de comptabilité, ne pas établir les comptes annuels, faire obstacle aux contrôles du commissaire aux comptes nommé par sa fonction (DRO-L3-01). Quatrième famille, enfin, les infractions liées aux procédures collectives — la banqueroute — déjà présentées en DRO-L3-03 et simplement renvoyées ici.

Ces infractions entretiennent des liens étroits avec les autres branches du cours. Elles servent souvent d'instrument ou de masque : des comptes infidèles peuvent couvrir un abus de biens sociaux (leçon 2) ou tromper une banque dont le crédit est ensuite détourné. Elles engagent des auteurs variés : le dirigeant qui arrête les comptes, le professionnel comptable qui les établit ou les certifie — avec ses responsabilités propres, disciplinaires et parfois pénales, en mécanismes — et les associés qui approuvent en connaissance de cause des distributions fictives. Le commissaire aux comptes tient une place de sentinelle : sa mission de certification, son devoir d'alerte interne et, dans les cadres qui le prévoient, la révélation des faits délictueux au ministère public en font un acteur de la détection. Le juriste retiendra la logique d'ensemble : le droit pénal comptable ne protège pas une technique d'écriture, il protège la confiance des tiers dans le langage chiffré de l'entreprise.

L'essentiel
Quatre familles : comptes infidèles (altération intentionnelle de l'image donnée), dividendes fictifs (distribuer un bénéfice qui n'existe pas), manquements aux obligations comptables, et infractions des procédures collectives renvoyées à DRO-L3-03. Le dividende fictif se démontre par l'arithmétique : bénéfice affiché, bénéfice réel, sommes distribuées.

Exemple — Dossier comptable fictif — un dividende fictif démonté arithmétiquement

```
DOSSIER D'ÉCOLE — société, bilan et montants FICTIFS

« Zambara Négoce », société fictive, présente aux
associés des comptes affichant un bénéfice de
10 000 000 F (exercice) et distribue 6 000 000 F
de dividendes (exercice).

VÉRIFICATION D'ÉCOLE (mécanismes comptables)
- Charges réelles omises des comptes : 4 500 000 F.
- Produits fictifs inscrits sans contrepartie :
2 500 000 F.
- Bénéfice RÉEL reconstitué : 10 000 000 − 4 500 000
− 2 500 000 = 3 000 000 F (exercice).

QUALIFICATION RAISONNÉE
1. COMPTES INFIDÈLES : l'image présentée (10 000 000)
diffère du réel reconstitué (3 000 000) par des
omissions et des inscriptions sans contrepartie ;
si l'altération est intentionnelle, la famille est
réunie.
2. DIVIDENDES FICTIFS : distribué 6 000 000, bénéfice
réel distribuable 3 000 000 → la part fictive vaut
6 000 000 − 3 000 000 = 3 000 000 F (exercice) :
c'est la fraction puisée hors de tout bénéfice.
3. AUTEURS À DISCUTER : dirigeant ayant arrêté les
comptes ; professionnels ayant participé en
connaissance de cause ; associés ayant approuvé
la distribution en sachant l'absence de bénéfice.

LEÇON DU DOSSIER : en matière comptable, la
qualification pénale commence par un calcul :
reconstituer le réel, puis comparer.
```

À retenir

- Un dividende n'est fictif que par comparaison : sommes distribuées contre bénéfice réel distribuable, reconstitué charge par charge.
- L'altération des comptes n'est pénale que si elle est intentionnelle : l'erreur rectifiée de bonne foi relève d'autres responsabilités.
- Le commissaire aux comptes est une sentinelle du système : certification, alerte et, selon les cadres, révélation au ministère public.

Exercice

Une société fictive clôt un exercice en perte réelle, mais son dirigeant fictif fait voter par l'assemblée une distribution de dividendes prélevée sur les réserves anciennes et sur la trésorerie, en la présentant comme « le bénéfice de l'année ». Analyse les deux familles d'incriminations comptables en présence, et explique pourquoi la qualification de dividende fictif ne dépend pas de l'existence de réserves anciennes.

✔ Corrigé
Première famille, les comptes ou la présentation infidèles : présenter comme un bénéfice de l'exercice une distribution qui n'en est pas un altère l'image donnée aux associés et aux tiers, si l'opération est intentionnelle. Deuxième famille, les dividendes fictifs : la qualification compare les sommes distribuées au bénéfice distribuable de l'exercice, lequel est ici négatif ; la part fictive couvre donc la totalité de ce qui est distribué « au titre du bénéfice ». L'existence de réserves anciennes ne change pas l'analyse de ce dossier : des réserves peuvent, selon les mécanismes du droit des sociétés (DRO-L3-01), être distribuées pour ce qu'elles sont — des réserves — après décision régulière ; le grief naît de la présentation mensongère, qui fait passer pour un profit de l'année ce qui est un prélèvement sur le passé et sur la trésorerie, et prive les créanciers de la lecture exacte de la situation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — La corruption et le trafic d'influence : aperçu des incriminations

La corruption, présentée ici en principe et sans aucun scénario, est l'échange d'un avantage indu contre un acte — ou une abstention — relevant de la fonction ou de la mission d'une personne. Elle se décompose en éléments sobres. Un avantage, de toute nature, matériel ou non, proposé, offert, sollicité ou accepté. Un bénéficiaire de la décision : celui qui détient un pouvoir — agent public chargé d'une mission de service public, élu, mais aussi, dans les cadres qui le prévoient, salarié ou dirigeant du secteur privé pour la corruption dite privée. Un lien : l'avantage est échangé contre l'accomplissement ou le non-accomplissement d'un acte de cette fonction — attribuer, autoriser, contrôler, s'abstenir de contrôler. Et une intention : chacun agit en sachant que l'avantage est indu, c'est-à-dire sans fondement légitime. L'incrimination est dite double : corrompre — versant actif, de celui qui propose ou donne — et se laisser corrompre — versant passif, de celui qui sollicite ou accepte — sont deux infractions distinctes, qui peuvent être poursuivies indépendamment.

Le trafic d'influence est la voisine de la corruption : il vise l'intermédiaire qui monnaye son influence — réelle ou supposée — auprès d'une autorité ou d'une administration, pour faire obtenir à autrui une décision favorable, un emploi, un marché ou toute autre faveur. Sa structure est donc triangulaire : un bénéficiaire qui paie ou promet, un intermédiaire qui vend son crédit, et une autorité cible de l'influence ; l'infraction tient à l'abus de ce crédit, que l'influence soit véritable ou seulement alléguée. Les sources de ces incriminations sont nommées ici en général, comme les références à consulter dans leur version en vigueur : le droit pénal interne de chaque État, et les instruments internationaux anticorruption — notamment la convention des Nations Unies contre la corruption et la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption — qui organisent aussi la coopération et la prévention. Ce cours ne détaille ni leur texte ni leurs listes d'infractions.

Pourquoi une répression spécifique, alors que les mécanismes ressemblent à un échange ordinaire ? Parce que le bien protégé est la probité des décisions : une

décision publique — ou, pour la corruption privée, une décision d'entreprise — doit se prendre selon ses critères propres, pas selon un prix caché. Le dommage est donc institutionnel avant d'être financier : il ruine la confiance dans l'impartialité des procédures et fausse la concurrence entre ceux qui offrent le meilleur service et ceux qui offrent le meilleur avantage. La prévention en entreprise est devenue le complément obligé de la répression (leçon 8) : interdiction des avantages indus dans les codes de conduite internes, traçabilité des cadeaux et invitations selon des règles fixées par l'entreprise, séparation des fonctions de décision et de paiement, protection de ceux qui signalent. Le juriste retiendra la boussole élémentaire de la matière : dès qu'un avantage est échangé contre un acte de fonction, en dehors de tout cadre légitime et traçable, on est entré dans le champ de ces incriminations.

L'essentiel
Corruption = un avantage indu échangé, en connaissance de cause, contre un acte ou une abstention d'une fonction ; double versant, actif (proposer, offrir) et passif (solliciter, accepter), dans le secteur public comme, selon les cadres, dans le secteur privé. Trafic d'influence = l'intermédiaire qui monnaye son influence réelle ou supposée auprès d'une autorité. Bien protégé : la probité et l'impartialité des décisions.

Exemple — Dossier de corruption fictif et sobre — éléments testés, prévention raisonnée

```
DOSSIER D'ÉCOLE — faits, marché et montants FICTIFS

Dans le cadre de l'attribution d'un marché fictif
d'équipement de 45 000 000 F (exercice), il est
allégué qu'un avantage évalué à 1 500 000 F
(exercice) aurait été promis par un soumissionnaire
au bénéfice personnel de la personne chargée
de conduire la procédure d'attribution.
Aucun scénario d'entente n'est décrit : seuls les
ÉLÉMENTS sont testés.

1. AVANTAGE : une promesse évaluée à 1 500 000 F
suffit en principe — l'infraction ne suppose pas
que l'avantage ait été effectivement remis.
2. PERSONNE VISÉE : celle qui conduit la procédure,
donc qui détient le pouvoir d'influer sur
l'attribution → fonction concernée.
3. LIEN AVEC L'ACTE : la promesse est alléguée EN
LIEN avec la décision d'attribution → l'avantage
est échangé contre un acte de la fonction.
4. INTENTION : si chacun savait l'avantage indu,
le versant actif (promettre) et le versant passif
(solliciter ou accepter) sont à analyser
séparément.

CHAÎNE DE PRÉVENTION RAISONNÉE (leçon 8) : règles
écrites sur les avantages, déclaration de tout
avantage proposé, séparation entre évaluation et
décision, traçabilité des échanges, signalement
protégé.

LEÇON DU DOSSIER : on qualifie sur les éléments,
on prévient sur l'organisation — jamais sur des
récits d'entente.
```

À retenir

- La promesse ou l'offre d'un avantage indu peut suffire à l'élément matériel : la remise effective n'est pas exigée.
- Corruption et trafic d'influence se distinguent par la structure : échange bilatéral contre un acte de fonction, ou triangulaire avec un intermédiaire vendant son influence.
- Le dommage premier est institutionnel : la décision cesse d'être prise selon ses critères, et la confiance dans la procédure s'effondre.

Exercice

Un fournisseur fictif entretient avec l'acheteur fictif d'une entreprise privée des relations suivies. Trois faits sont allégués : (a) il offre chaque année un cadeau symbolique et public à toute l'équipe commerciale, déclaré selon les règles internes ; (b) il promet à l'acheteur, à titre personnel, une rétribution sans lien avec aucun contrat entre les deux sociétés, alors qu'un appel d'offres est en cours entre elles ; (c) il rémunère un intermédiaire fictif qui se prévaut de sa proximité avec l'acheteur pour « faire passer » son dossier. Pour chaque fait, dis si l'on entre dans le champ des

incriminations de cette leçon et pourquoi, en restant au niveau des éléments.

✔ Corrigé
(a) Hors champ en principe : l'avantage est symbolique, public, déclaré et sans lien avec un acte de fonction déterminé ; les règles internes de traçabilité sont précisément faites pour distinguer ces pratiques de courtoisie encadrée de l'avantage indu — la discussion reste ouverte si la valeur ou la fréquence démentaient le caractère symbolique. (b) Dans le champ de la corruption, versant actif, à titre d'analyse : un avantage personnel promis, une personne détenant un pouvoir dans l'entreprise, un lien temporel et fonctionnel avec une procédure d'attribution en cours, et un échange sans fondement légitime — les éléments du principe sont réunis en hypothèse d'école, dans le secteur privé comme le prévoient les cadres qui incriminent la corruption privée. (c) Dans le champ du trafic d'influence : la structure est triangulaire — le fournisseur rémunère un intermédiaire qui monnaye une influence, réelle ou supposée, auprès du décideur pour obtenir une décision favorable. Le réflexe : repérer l'avantage, la fonction et le lien d'échange, avant toute appréciation morale. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le blanchiment de capitaux : cadre général et obligations de vigilance

Le blanchiment est défini ici au seul niveau de principe qui convient à un cours : c'est le fait de donner une apparence licite à des biens dont on sait qu'ils proviennent d'une infraction, en en dissimulant l'origine. L'infraction suppose donc un élément préalable — un bien issu d'une infraction d'origine, dite infraction primaire — et un comportement de dissimulation ou de conversion portant sur ce bien, accompli en connaissance de son origine. Ce cours s'arrête à cette définition : il ne décrit ni schéma, ni étape technique, ni typologie d'opérations, car la matière s'enseigne utilement sous son autre face — celle des obligations qui ferment le circuit financier aux biens d'origine illicite. Le bien protégé est l'intégrité du système financier et, au-delà, l'efficacité de toutes les autres incriminations : si le produit des infractions pouvait circuler librement et ouvertement, la répression patrimoniale perdrait son objet.

La lutte repose institutionnellement sur les professionnels placés aux portes du circuit financier et juridique, déjà rencontrés en DRO-L3-06 : établissements de crédit et de microfinance, mais aussi, en catégories, certaines professions du chiffre et du droit, les changeurs et les opérateurs de transfert. Leurs obligations forment un système de vigilance en mécanismes : connaître son client — identifier la personne et, pour les personnes morales, le bénéficiaire effectif qui la contrôle en dernier ressort ; comprendre la relation d'affaires et exercer une vigilance constante, renforcée lorsque le risque est plus élevé ; conserver les pièces justificatives selon les mécanismes prévus ; et déclarer les soupçons à la cellule nationale de traitement des informations financières, désignée ici par sa fonction — organe qui analyse et transmet, le cas échéant, au ministère public. La déclaration est protégée : le professionnel de bonne foi ne répond pas d'avoir signalé, et il ne doit pas avertir le client concerné.

L'approche moderne est dite par les risques : l'intensité de la vigilance s'adapte au profil — nature du client, des produits, des canaux, des zones concernées, critères fixés par les dispositifs nationaux et régionaux que ce cours nomme en général sans les détailler. Le manquement à ces obligations expose l'établissement à des sanctions disciplinaires et administratives en catégories, et son personnel, lorsqu'il participe sciemment à l'opération, à la responsabilité pénale du blanchiment elle-même : la frontière passe, une fois de plus, par la connaissance. Pour les entreprises non financières, la leçon est double : leurs banques leur demanderont des justificatifs d'origine et de cohérence des opérations — c'est la vigilance en action, pas une suspicion personnelle — et leur propre conformité (leçon 8) doit organiser la conservation des pièces qui y répondent. Le juriste retiendra l'architecture : une infraction définie en principe, un réseau de vigies obligées, une cellule d'analyse, et le ministère public au bout de la chaîne.

L'essentiel
Blanchiment, en principe : dissimuler l'origine illicite de biens provenant d'une infraction pour leur donner une apparence licite. La réponse est institutionnelle : des professionnels-vigies — identification du client et du bénéficiaire effectif, vigilance adaptée au risque, conservation des pièces, déclaration de soupçon protégée à la cellule de traitement des informations financières. Aucune technique de blanchiment n'est enseignée dans ce cours.

Exemple — Grille de vigilance fictive — cinq situations classées en mécanismes institutionnels

```
DOSSIER D'ÉCOLE — clients, montants, banque FICTIFS

La banque fictive « Banque des Collines » passe en
revue cinq dossiers clients. Classer chaque
situation : vigilance NORMALE, RENFORCÉE, ou
DÉCLARATION à discuter avec le responsable de
conformité. Aucune technique n'est décrite.

1. Commerçante identifiée, activité déclarée
cohérente avec ses mouvements réguliers
→ NORMALE : relation connue, cohérence vérifiée.
2. Nouveau client refusant de justifier l'origine
des fonds qu'il souhaite déposer
→ RENFORCÉE : la justification de l'origine est le
cœur du dispositif ; à défaut, la relation peut
devoir être refusée, et la conformité saisie.
3. Société fictive dont les mouvements cumulés de
2 600 000 + 3 400 000 + 3 800 000 = 9 800 000 F
(exercice) n'ont aucun lien visible avec
l'activité déclarée
→ RENFORCÉE, DÉCLARATION À DISCUTER :
l'incohérence durable entre activité et flux est
un signal institutionnel classique.
4. Personne morale dont le bénéficiaire effectif
reste impossible à identifier malgré les demandes
→ RENFORCÉE : le dispositif exige l'identification
de qui contrôle en dernier ressort.
5. Client occasionnel présentant des pièces
complètes et une opération unique cohérente
→ NORMALE : vigilance proportionnée au risque.

LEÇON DU DOSSIER : classer, ce n'est pas accuser :
c'est déclencher le niveau d'examen que le
dispositif institutionnel prévoit.
```

À retenir

- L'infraction primaire est un préalable du blanchiment : sans bien provenant d'une infraction, connu comme tel, la qualification ne se construit pas.
- La vigilance est graduée par le risque : normale, renforcée, puis déclaration de soupçon — trois réponses institutionnelles, pas trois degrés d'accusation.
- Le déclarant de bonne foi est protégé et ne doit pas avertir le client : la confidentialité de la déclaration fait partie du mécanisme.

Exercice

Une banque fictive reçoit trois demandes : (a) une coopérative cliente ancienne souhaite un virement important vers son fournisseur habituel, pièces du contrat à l'appui ; (b) un client nouveau demande l'ouverture d'un compte au nom d'une société en refusant de dire qui détient réellement le capital ; (c) un client demande que ses opérations ne fassent l'objet d'« aucune trace écrite » et s'étonne des questions posées sur l'origine des fonds. Pour chaque demande, indique la réponse de vigilance adaptée et le mécanisme institutionnel engagé.

✔ Corrigé
(a) Vigilance normale exercée : client connu, opération cohérente avec la relation d'affaires et justifiée par les pièces du contrat ; l'établissement traite l'opération en conservant les justificatifs, comme le prévoit le dispositif. (b) Vigilance renforcée poussée à son terme logique : l'identification du bénéficiaire effectif est une obligation du mécanisme ; si elle demeure impossible, l'établissement doit envisager de ne pas entrer en relation ou d'y mettre fin, et saisir sa conformité — on ne compense pas une identité inconnue par des montants faibles ou des promesses. (c) Signal maximal dans le cadre général : le refus de toute trace et l'hostilité aux questions d'origine décrivent exactement ce que le dispositif de vigilance est chargé de repérer ; la conformité est saisie, l'opération n'est pas exécutée en l'état, et une déclaration à la cellule de traitement est à discuter selon les mécanismes — sans avertir le client. Dans les trois cas, la banque n'accuse personne : elle applique une gradation institutionnelle. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La responsabilité pénale des dirigeants et des personnes morales

Le principe général du droit pénal est personnel : chacun répond de son propre fait. Le dirigeant répond donc d'abord des infractions qu'il commet lui-même — comme auteur, par exemple de l'abus de biens sociaux (leçon 2), ou comme complice de celles qu'il laisse commettre en connaissance de cause dans son champ de pouvoir. Sa qualité aggrave souvent l'analyse : qui détient le pouvoir d'empêcher et ne l'exerce pas s'expose à voir sa passivité qualifiée, selon les mécanismes des textes applicables. À l'inverse, le dirigeant peut tenter de démontrer une délégation de pouvoirs : le transfert, à un subordonné doté de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, de la responsabilité d'un secteur — sécurité, conformité, comptabilité. La délégation n'est ni un blanc-seing ni une formalité : elle se discute sur ses conditions réelles et ne couvre jamais les fautes personnelles du délégant, notamment celles qu'il a ordonnées ou sciemment tolérées.

La personne morale, elle-même, peut être pénalement responsable : c'est une construction juridique majeure des droits contemporains, présentée ici en mécanismes. L'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale — dans son intérêt ou à son bénéfice, même indirect — par l'un de ses organes ou représentants : organe de direction désigné par les statuts (DRO-L3-01) ou représentant agissant dans ses fonctions, y compris, dans la discussion classique, le dirigeant de fait. La faute de la personne morale se déduit ainsi de celle de la personne physique qui l'incarne dans l'acte : on ne cherche pas une « intention » de la société, on rattache le comportement de son organe à l'entité. Si l'infraction est commise par un salarié sans pouvoir de représentation, pour son seul compte, la personne morale échappe en principe à l'imputation — mais sa conformité défaillante pourra nourrir d'autres réponses, civiles ou administratives, et la discussion sur ce qu'elle aurait dû organiser.

Les deux responsabilités se cumulent plus souvent qu'elles ne s'excluent : le dirigeant auteur répond à titre personnel, et la personne morale répond du fait commis pour son compte par son organe — les mêmes faits fondent alors deux dossiers liés mais distincts, avec des sanctions adaptées à chaque nature (leçon 7). Ce cumul a une logique : la faute est rarement solitaire ; elle suppose une organisation qui l'a permise, tolérée ou dont elle a profité. Il a aussi une limite discutée : éviter que la condamnation de la personne morale devienne une taxe indifférenciée pesant sur des associés et des salariés innocents, ce qui alimente le débat — présenté attribué — sur les mécanismes négociés et les programmes de conformité pris en compte (leçon 8). Pour l'entreprise poursuivie, l'enjeu n'est pas seulement financier : mesures d'interdiction, atteinte à la réputation et exclusion de certains marchés peuvent suivre la condamnation, ce qui explique que la défense des personnes morales soit devenue un contentieux à part entière.

L'essentiel
Le dirigeant répond de ses faits personnels ; la délégation de pouvoirs, réelle et complète, peut déplacer la responsabilité d'un secteur, jamais couvrir ses fautes propres. La personne morale répond des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Les deux responsabilités se cumulent en principe : la faute du dirigeant et le bénéfice ou la tolérance de l'organisation se lisent ensemble.

Exemple — Dossier de responsabilité fictif — imputation dirigeant et personne morale raisonnée

```
DOSSIER D'ÉCOLE — société, faits et montants FICTIFS

« Baobab Négoce », société fictive. Son directeur
fictif a fait présenter des comptes infidèles
(leçon 3) pour obtenir un concours bancaire, dont
la société a bénéficié ; le préjudice discuté pour
la banque s'élève, en chiffres d'exercice, à
7 500 000 F de créance exposée + 4 500 000 F de
perte d'exploitation alléguée = 12 000 000 F.

IMPUTATION RAISONNÉE (en mécanismes)
1. LE DIRECTEUR, personne physique : auteur allégué
des comptes infidèles → responsabilité personnelle
à analyser sur les éléments de la leçon 3.
2. LA PERSONNE MORALE : l'infraction alléguée a été
commise par son organe de direction, dans ses
fonctions, et POUR SON COMPTE — le concours
obtenu a profité à la société → imputation à
l'entité à analyser.
3. CUMUL : les deux responsabilités peuvent être
recherchées ensemble ; ni l'une n'absorbe l'autre.
4. MOYEN DE DISCUSSION de la société : démontrer,
le cas échéant, que l'organe a agi hors de ses
fonctions et contre son intérêt — ici difficile
en hypothèse d'école, le bénéfice étant social.
5. SALARIÉ EXÉCUTANT sans pouvoir, ayant obéi à des
instructions écrites : sa situation se discute
séparément — exécution, connaissance, marge de
refus — sans transfert automatique.

LEÇON DU DOSSIER : tracer la chaîne organe → acte
→ compte de la personne morale ; c'est elle qui
fonde ou qui écarte l'imputation.
```

À retenir

- La délégation de pouvoirs ne protège que si elle est réelle : compétence, autorité et moyens du délégataire se vérifient en fait.
- « Pour le compte de la personne morale » est le pivot de l'imputation : un acte de l'organe contre l'intérêt de l'entité ne lui est pas imputable en principe.
- Cumul n'est pas confusion : dirigeant et personne morale répondent chacun à leur titre, avec des sanctions adaptées à leur nature.

Exercice

Le responsable fictif d'un entrepôt, titulaire d'une délégation écrite et doté d'un budget propre pour la sécurité des lieux, néglige durablement les contrôles qui lui incombent ; un manquement pénalement réprimé est constaté dans son secteur. Le directeur général fictif, qui n'a ni ordonné ni connu le manquement, peut-il se prévaloir de la délégation ? Et la personne morale peut-elle être recherchée ? Réponds en mécanismes, en précisant les conditions à vérifier.

✔ Corrigé
Pour le directeur général, la délégation peut déplacer la responsabilité du secteur si ses conditions réelles sont réunies : un délégataire identifié et compétent, une délégation portant précisément sur le secteur de la sécurité, et des moyens — autorité sur le personnel, budget propre, pouvoir de décision — effectivement donnés. Le dossier les présente réunies en hypothèse d'école ; reste à vérifier qu'aucune faute personnelle du délégant n'intervient — il n'a ni ordonné ni toléré en connaissance de cause. Pour la personne morale, l'imputation se discute autrement : si le manquement est le fait d'un représentant agissant dans ses fonctions et engageant l'organisation de l'entreprise, la responsabilité de l'entité peut être recherchée indépendamment du sort du directeur général — la délégation déplace la responsabilité entre personnes physiques, elle n'efface pas celle de la personne morale pour les faits commis pour son compte dans son organisation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les poursuites et les sanctions en matière économique

Les poursuites en matière économique naissent rarement d'une plainte spontanée : la matière suppose des mécanismes de détection. Les victimes — société lésée, associés, créanciers — peuvent saisir le ministère public ou se constituer partie civile selon les mécanismes procéduraux déjà vus en DRO-L2-07 et DRO-L2-09. Des signaux institutionnels alimentent aussi le parquet : révélations du commissaire aux comptes, transmission des dossiers par les administrations de contrôle — fiscalité (DRO-L3-07), supervision bancaire (DRO-L3-06) — ou par la cellule de traitement des informations financières (leçon 5). L'enquête économique est documentaire par nature : saisie et analyse de comptabilités, expertises, auditions de dirigeants et de professionnels du chiffre ; elle suppose une spécialisation des enquêteurs et des magistrats, discutée comme une condition d'efficacité. La prescription de l'action publique, mécanisme déjà rencontré, joue ici un rôle débattu : les infractions d'affaires sont souvent découvertes tard, ce qui oppose, dans le débat attribué, la sécurité juridique des personnes et l'effectivité de la répression — ce cours ne chiffre aucune durée.

Les réponses ne sont pas toutes le procès classique. Certains cadres connaissent des mécanismes de transaction ou de règlement négocié avec l'administration ou le parquet — reconnaissance des faits, paiement au Trésor selon les mécanismes prévus, engagements de mise en conformité — discutés comme des outils de rapidité et de réparation, mais critiqués, par d'autres voix, comme une justice à deux vitesses réservée aux acteurs solvables ; le cours présente ce débat sans le trancher et sans détailler aucun dispositif. Le procès, lorsqu'il a lieu, peut réunir dans la même audience la question pénale et la demande de réparation civile de la victime : le dirigeant ou la société condamnés peuvent être tenus de réparer le préjudice — restitution des sommes, indemnisation —, ce qui distingue le produit de l'action civile de la peine proprement dite, prononcée au nom de la société tout entière.

Les sanctions se classent en catégories générales, sans montant ni durée dans ce cours. Pour les personnes physiques : des peines principales privatives ou restrictives

de liberté et des peines d'amende, auxquelles s'ajoutent des peines complémentaires caractéristiques de la matière — interdiction d'exercer une fonction de direction ou une activité professionnelle, confiscation des biens produits de l'infraction, publication de la décision. Pour les personnes morales : l'amende adaptée à leur capacité, et des mesures qui touchent leur activité ou leur existence — interdictions d'activités, exclusion de certains marchés, mise sous surveillance renforcée, et dans les hypothèses les plus graves prévues par les textes, la dissolution. La proportionnalité commande l'ensemble : la sanction se discute selon la gravité des faits, le profit retiré, la réparation intervenue et les efforts de conformité — critères de discussion, jamais barème reproduit. Enfin, la dimension réputationnelle est réelle : pour une entreprise, la publicité d'une condamnation peut peser plus lourd que la sanction elle-même, ce que la conformité préventive (leçon 8) cherche précisément à éviter.

L'essentiel
Détection institutionnelle (victimes, commissaire aux comptes, administrations, cellule de traitement), enquête documentaire, débats sur la découverte tardive des faits. Réponses graduées : mécanismes négociés discutés des deux côtés, procès avec réparation civile possible, sanctions classées en catégories — principales, complémentaires, mesures touchant l'activité ou l'existence de la personne morale — jamais chiffrées dans ce cours.

Exemple — Dossier de poursuite fictif — voies discutées et sanctions en catégories

```
DOSSIER D'ÉCOLE — dossier, acteurs, montants FICTIFS

Suite au dossier comptable fictif de la leçon 3
(bénéfice réel reconstitué 3 000 000 F, dividendes
fictifs 3 000 000 F), la société fictive et ses
associés lésés s'interrogent sur les voies.

1. SIGNALEMENT ET DÉCLENCHEMENT : plainte des
associés lésés au ministère public ; révélation
éventuelle du commissaire aux comptes, sentinelle
(leçon 3) ; constitution de partie civile
possible selon les mécanismes procéduraux.
2. ENQUÊTE DOCUMENTAIRE : comptes, procès-verbaux
d'assemblée, flux bancaires de la distribution ;
expertise comptable d'école pour reconstituer le
bénéfice réel — le calcul de la leçon 3 devient
la pièce centrale.
3. VOIES DISCUTÉES : procès classique, ou — dans
les cadres qui le prévoient — mécanisme négocié
(reconnaissance, paiement, engagements de
conformité), débat présenté des deux côtés.
4. ISSUES EN CATÉGORIES : pour le dirigeant, peines
principales et complémentaires possibles
(interdiction de diriger, confiscation du produit,
publication) ; pour la société si elle est mise
en cause, mesures touchant son activité ; pour
les victimes, réparation civile du préjudice.

LEÇON DU DOSSIER : en matière économique, la
stratégie de poursuite se construit sur les
pièces comptables autant que sur les textes.
```

À retenir

- La détection est le maillon faible et donc le plus organisé : commissaire aux comptes, administrations et cellule de traitement alimentent le ministère public.
- Les mécanismes négociés divisent : rapidité et réparation d'un côté, crainte d'une justice à deux vitesses de l'autre — débat à connaître, non à trancher.
- Confiscation du produit de l'infraction, interdiction de diriger, publication : les peines complémentaires sont souvent les plus dissuasives en matière d'affaires.

Exercice

Classe les mesures suivantes en quatre catégories — peine principale pour une personne physique, peine complémentaire pour une personne physique, mesure pouvant toucher une personne morale, réparation civile : (a) une amende prononcée contre le dirigeant ; (b) l'interdiction d'exercer toute fonction de gérant ; (c) la restitution aux associés des dividendes fictifs perçus ; (d) l'exclusion de la société de certains marchés ; (e) une peine privative de liberté prononcée contre le dirigeant ; (f) la publication de la décision de condamnation aux frais du condamné.

✔ Corrigé
(a) Peine principale patrimoniale pour une personne physique : l'amende est la réponse pénale de base en matière économique. (b) Peine complémentaire pour une personne physique : l'interdiction professionnelle s'ajoute à la peine principale et vise la capacité de récidiver en fonction. (c) Réparation civile, non une peine : restituer les dividendes fictifs répare le patrimoine des victimes ; elle peut être ordonnée dans le même procès sans se confondre avec la sanction. (d) Mesure touchant la personne morale dans son activité : l'exclusion de marchés affecte l'entreprise en tant qu'opérateur. (e) Peine principale privative de liberté pour une personne physique — catégorie seulement, ce cours n'en donne ni échelle ni durée. (f) Peine complémentaire de publication, dont la portée est réputationnelle autant que juridique. Le classement précède toujours la discussion de proportionnalité. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Conformité (compliance) et prévention dans l'entreprise

La conformité — compliance — est la démarche par laquelle une entreprise organise la prévention des infractions étudiées dans ce cours : au lieu d'attendre le contrôle et la sanction, elle cartographie ses risques, écrit ses règles internes, forme ses équipes et se dote de moyens de détection et d'alerte. Sa logique est celle des leçons précédentes lues à rebours : chaque incrimination dessine un risque, chaque mécanisme de détection institutionnelle trouve son correspondant interne. Un programme sérieux comporte, en méthode : l'engagement visible de la direction, sans lequel tout le reste est décoratif ; une cartographie des risques propre à l'activité — où sont les contacts avec les décisions publiques, les flux d'argent, les délégations de signature ? ; un code de conduite interne, document de l'entreprise rédigé par elle, qui traduit les interdits en situations de travail ; des procédures de contrôle — séparation des fonctions, double validation des paiements, traçabilité des avantages reçus ou offerts ; la formation des personnes exposées ; et un dispositif d'alerte interne permettant de signaler un manquement sans représailles.

Le lanceur d'alerte tient une place particulière dans cette architecture : salarié ou collaborateur qui signale, de bonne foi, des faits susceptibles de constituer une infraction, il est décrit ici en protection de principe — confidentialité de son identité, interdiction des mesures de rétorsion à son égard — car un dispositif d'alerte dont on craint de se servir ne détecte rien. Le traitement du signalement fait partie du programme : réception par un référent identifié, examen contradictoire et mesuré, protection également de la personne mise en cause, dont la présomption d'innocence ne s'arrête pas au seuil de l'entreprise. La conformité se relie ainsi à la déontologie des professions (DRO-L2-25) et à l'éthique des affaires (BBA-L1-24) : elle est la forme organisée, dans l'entreprise, d'une culture d'intégrité qui dépasse la seule peur de la sanction — même si c'est souvent la sanction encourue, pour l'entité et ses dirigeants (leçons 6 et 7), qui décide les directions à investir.

Quelle est la portée juridique d'un programme de conformité ? Elle doit être présentée avec exactitude : un programme, même excellent, ne confère aucune immunité —

l'infraction commise malgré lui reste une infraction. En revanche, dans plusieurs cadres et dans la discussion contemporaine, l'existence d'un programme réel — vivant, doté de moyens, effectivement appliqué — peut être prise en compte dans l'appréciation de la faute de l'organisation, dans les choix de poursuite ou dans les mécanismes négociés (leçon 7) : elle démontre que l'entreprise n'a ni voulu ni toléré le manquement, et que son organe fautif a agi contre ses propres règles. Le programme fictif ne vaut rien — un code de conduite jamais diffusé, une cartographie copiée, une alerte jamais traitée décréditent au lieu de protéger. Le juriste conseil, à qui ce cours destine ces réflexes, évalue donc la conformité comme il qualifie une infraction : sur des éléments vérifiables — documents datés, formations tenues, contrôles tracés, alertes traitées — jamais sur des déclarations d'intention.

L'essentiel
La conformité organise la prévention : engagement de la direction, cartographie des risques, code de conduite interne, contrôles et séparation des fonctions, formation, alerte interne protégée. Elle ne donne aucune immunité, mais un programme réel et appliqué peut peser dans l'appréciation de la faute de l'organisation et les choix de poursuite. Sa valeur se vérifie sur des éléments tracés, pas sur des intentions.

Exemple — Programme de conformité fictif complet — une PME, des risques et un budget bouclé

```
DOSSIER D'ÉCOLE — PME, mesures et montants FICTIFS

« Dankan Agro », PME fictive de transformation,
construit son programme de conformité.

1. CARTOGRAPHIE DES RISQUES (d'école) :
- contacts avec des procédures publiques
d'attribution → risque corruption (leçon 4) ;
- délégation de signature au gérant → risque abus
de biens sociaux (leçon 2) ;
- flux reçus de partenaires variés → vigilance
(leçon 5) et sincérité comptable (leçon 3).
2. MESURES CLASSÉES : code de conduite interne
rédigé par l'entreprise ; double validation des
paiements ; registre des avantages déclarés ;
formation des fonctions exposées ; dispositif
d'alerte interne à référent identifié.
3. BUDGET D'EXERCICE BOUCLÉ :
- formation des équipes : 600 000 F ;
- revue externe d'école du dispositif : 900 000 F ;
- outil de suivi et de traçabilité : 300 000 F ;
- temps du référent conformité, évalué : 700 000 F.
TOTAL : 600 000 + 900 000 + 300 000 + 700 000
= 2 500 000 F (exercice).
4. PREUVE D'EXISTENCE : documents datés, listes de
formation signées, alertes tracées et traitées —
le programme se démontre comme une qualification.

LEÇON DU DOSSIER : une conformité sans budget,
sans référent et sans traces est une déclaration,
pas un programme.
```

À retenir

- La cartographie des risques est la pièce maîtresse : elle déduit les mesures des situations réelles de l'entreprise, pas d'un modèle copié.
- L'alerte interne ne fonctionne que protégée : confidentialité du signalant, absence de rétorsion, examen mesuré et contradictoire.
- Aucune immunité ne s'achète : la conformité réelle peut seulement démontrer que l'organisation n'a ni voulu ni toléré le manquement.

Exercice

Une entreprise fictive présente, lors d'un contrôle, un « programme de conformité » composé d'un code de conduite téléchargé et jamais diffusé, d'une cartographie des risques identique à celle d'une entreprise d'un autre secteur, et d'une adresse électronique d'alerte dont personne ne relève les messages. Évalue ce programme selon les critères de la leçon, et propose les trois corrections prioritaires.

✔ Corrigé
Évaluation : le programme est fictif au sens de la leçon — il ne remplit aucune des fonctions attendues. Le code jamais diffusé ne règle aucune conduite ; la cartographie copiée d'un autre secteur ne décrit pas les risques propres de l'entreprise, donc ne peut fonder aucune mesure adaptée ; l'alerte sans référent ni traitement équivaut à une absence d'alerte et expose même l'entreprise, qui a reçu des signaux sans y répondre. Corrections prioritaires : (1) refaire la cartographie à partir des activités réelles — procédures publiques concernées, flux financiers, délégations de signature — et en déduire les mesures ; (2) rédiger ou adapter le code de conduite, le diffuser avec formation des fonctions exposées, en gardant des traces datées ; (3) désigner un référent d'alerte identifié, garantir la confidentialité et l'absence de rétorsion, et tracer l'examen de chaque signalement. Un programme se juge à ses éléments vérifiables, exactement comme une qualification pénale. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Qualification croisée — trois situations à classer et décomposer

Trois situations fictives sont soumises à ton analyse. Pour chacune, identifie la famille d'incriminations, décompose les éléments réunis ou manquants, et conclus prudemment. (a) Le gérant fictif d'une SARL fait payer par la société, chaque mois, le loyer de son logement personnel, inscrit en comptabilité comme « loyer d'un local de stockage » ; le préjudice discuté pour la société est évalué à 2 400 000 F (exercice). (b) La comptable fictive d'une société omet durablement d'enregistrer une charge importante qu'elle connaît, afin de présenter un résultat positif ; elle n'en retire aucun avantage personnel et agit sur instruction écrite de son dirigeant. (c) Un entrepreneur fictif remet un avantage à l'acheteur fictif d'une grande entreprise cliente, en lien direct avec le renouvellement d'un contrat de fourniture, l'acheteur ayant lui-même sollicité cet avantage.

✔ Corrigé du TD 1
(a) Famille de l'abus de biens sociaux : qualité de gérant réunie ; objet — les fonds sociaux ; usage contraire à l'intérêt social — le logement personnel est étranger à l'activité ; fin personnelle directe ; connaissance caractérisée par la fausse mention comptable, qui démontre que le gérant savait l'usage indu. La mention « local de stockage » ajoute un élément de dissimulation comptable à discuter dans la famille de la leçon 3, sans être nécessaire à la qualification principale. (b) Famille des infractions comptables : l'omission durable et connue altère intentionnellement l'image présentée ; l'absence d'avantage personnel n'écarte pas la famille comptable, qui ne l'exige pas — elle pèsera sur l'appréciation. L'instruction écrite du dirigeant fait remonter l'analyse vers lui comme auteur ou instigateur, sans exonérer automatiquement l'exécutante, qui connaissait l'omission : sa situation se discute selon sa marge réelle de refus et sa connaissance, mécanisme par mécanisme. (c) Corruption dans le secteur privé, en aperçu de principe : versant actif pour l'entrepreneur qui remet, versant passif pour l'acheteur qui a sollicité ; l'avantage est échangé contre un acte de la fonction de l'acheteur — le renouvellement du contrat — et la sollicitation préalable neutralise l'argument d'un « cadeau relationnel ». Dans les trois cas, la conclusion reste une hypothèse de qualification sur des éléments, comme l'exige la méthode de ce cours. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Dividendes fictifs — variante chiffrée et chaîne des responsabilités

Une société fictive présente des comptes affichant un bénéfice de 8 000 000 F (exercice). La reconstitution opérée par un expert d'école établit le bénéfice réel à 5 000 000 F (exercice). L'assemblée a distribué 7 000 000 F (exercice) de dividendes. 1) Calcule la part fictive de la distribution et explique le mécanisme. 2) Construis la chaîne des responsabilités à discuter — dirigeant, professionnels du chiffre, associés — en distinguant ce que chacun doit avoir connu pour être concerné. 3) Dis pourquoi la restitution intégrale des dividendes fictifs par les associés ne ferait pas disparaître l'analyse pénale, tout en pesant sur la suite du dossier.

✔ Corrigé du TD 2
1) Part fictive : 7 000 000 − 5 000 000 = 2 000 000 F (exercice). Le bénéfice réel distribuable est de 5 000 000 ; tout ce qui est distribué au-delà puise hors du bénéfice — dans le capital ou les fonds des tiers — et constitue la fraction fictive de la distribution. 2) Chaîne des responsabilités : le dirigeant qui a arrêté les comptes infidèles répond au premier titre, sur les éléments de la leçon 3 — altération intentionnelle de l'image présentée ; les professionnels du chiffre sont concernés dans la mesure de leur participation en connaissance de cause — établissement ou certification de comptes qu'ils savaient inexacts — et selon leurs mécanismes propres de responsabilité ; les associés ne sont concernés que s'ils ont approuvé et perçu la distribution en sachant l'absence de bénéfice correspondant — la seule perception de bonne foi d'un dividende voté sur des comptes présentés comme sincères ne suffit pas à la faute pénale. 3) La restitution répare le patrimoine : elle éteint le préjudice civil, peut influer sur les choix de poursuite et sur la mesure de la réponse, mais l'infraction, si ses éléments étaient réunis au jour de la distribution, est consommée à cette date ; la réparation ultérieure ne réécrit pas les faits, conformément au principe posé dès la leçon 2 pour l'abus de biens sociaux. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Concevoir le programme de conformité d'une entreprise de transport fictive

« Sanka Transports », entreprise fictive de transport de marchandises, emploie des chauffeurs, répond à des appels d'offres publics et privés, reçoit des paiements de clients variés et délègue la signature des dépenses courantes à un chef d'exploitation. On te demande, en juriste conseil fictif : (1) une cartographie des risques reliant chaque situation d'activité aux familles d'incriminations du cours ; (2) cinq mesures de prévention classées par risque couvert ; (3) un budget d'exercice bouclé ; (4) le dispositif d'alerte interne. Présente le programme de manière structurée, sans copier aucun modèle existant.

✔ Attendus du TP 1
(1) Cartographie d'école : la réponse aux appels d'offres expose au risque de corruption (leçon 4) — contacts avec des décideurs publics et privés ; la délégation de signature au chef d'exploitation expose au risque d'usage contraire à l'intérêt social des fonds et du carburant (leçon 2) ; la diversité des paiements clients et des règlements en bord de route expose aux questions de vigilance et de sincérité comptable (leçons 3 et 5) ; les décisions du dirigeant engagent la chaîne d'imputation de la leçon 6. (2) Mesures classées : interdiction écrite des avantages indus et registre des avantages déclarés — risque corruption ; double validation des paiements dépassant les dépenses courantes et inventaires de carburant rapprochés des trajets — risque d'usage indu ; tenue comptable rigoureuse avec pièces conservées et revue périodique externe d'école — risque comptable ; formation des fonctions exposées, dont le chef d'exploitation délégataire — risque d'imputation ; séparation entre évaluation des offres et décision d'attribution dans les réponses internes — risque de conflit d'intérêts en germe. (3) Budget d'exercice bouclé : atelier de cartographie et rédaction interne, 450 000 F ; formation des équipes exposées, 650 000 F ; dispositif d'alerte et sa gestion annuelle d'école, 400 000 F ; total 450 000 + 650 000 + 400 000 = 1 500 000 F (exercice). (4) Alerte interne : référent identifié extérieur à la ligne hiérarchique des personnes signalables, canal confidentiel, interdiction écrite des rétorsions, examen tracé de chaque signalement avec protection de la présomption d'innocence de la personne mise en cause. Le programme est complet s'il se démontre : documents datés, formations signées, alertes tracées. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un dirigeant fictif loue à sa propre société un entrepôt lui appartenant, pour un loyer annuel de 5 400 000 F (exercice), alors que la valeur locative d'exercice du même bien est évaluée à 3 600 000 F. Le bail est réel, l'entrepôt est effectivement utilisé par la société, et le loyer est intégralement déclaré. L'abus de biens sociaux est-il caractérisé pour autant ? Calcule l'écart discuté et raisonne élément par élément.

✔ Corrigé
Écart discuté : 5 400 000 − 3 600 000 = 1 800 000 F (exercice). Raisonnement : qualité de dirigeant réunie ; objet — les fonds sociaux versés en loyers ; le point décisif est l'usage contraire à l'intérêt social : l'opération n'est pas étrangère à l'activité — l'entrepôt sert réellement la société, et louer à son dirigeant n'est pas en soi un abus. La contrariété ne pourrait porter que sur la fraction excessive du loyer : payer durablement et sciemment au-dessus de la valeur du bien transfère sans contrepartie l'équivalent de l'écart au dirigeant, qui y a un intérêt personnel direct en sa qualité de bailleur. Encore faut-il établir la connaissance du caractère surfait — écart significatif et durable, évaluation disponible ignorée — et exclure les justifications d'intérêt social (localisation rare, services inclus). Conclusion d'école : l'abus se discute sur la seule fraction excessive et sur la connaissance, non sur la totalité du bail ; un loyer au prix du marché, même payé à son dirigeant, relèverait des mécanismes de contrôle des conventions entre la société et ses dirigeants (DRO-L3-01), pas de la répression. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Trois situations de vigilance fictives sont soumises à une banque fictive : (a) un client ancien et identifié demande un crédit documentaire pour importer sa marchandise habituelle, contrat et factures à l'appui ; (b) une cliente nouvelle souhaite recevoir, sur un compte fraîchement ouvert, des fonds importants dont elle attribue l'origine à « des affaires », sans autre précision, et s'impatiente des questions ; (c) un client demande à changer de conseiller après que celui-ci lui a demandé les justificatifs d'une opération sans lien avec son activité déclarée. Classe chaque situation — vigilance normale, renforcée, déclaration à discuter — et justifie par les mécanismes institutionnels, sans accuser personne.

✔ Corrigé
(a) Vigilance normale : client connu, opération cohérente avec la relation d'affaires, pièces produites ; l'établissement traite et conserve les justificatifs. (b) Vigilance renforcée, avec saisine de la conformité : l'origine des fonds, cœur du dispositif, n'est pas justifiée alors que les montants annoncés sont importants ; l'impatience ne crée pas le soupçon, mais l'absence de justification empêche de clore l'examen — si elle persiste, la discussion d'une déclaration à la cellule de traitement s'ouvre, et l'entrée en relation peut être différée ou refusée. (c) Vigilance renforcée maintenue : la demande de changement de conseiller intervient précisément après une demande de justificatifs ; changer d'interlocuteur ne doit pas faire perdre la trace de la question posée — la conformité veille à la continuité du dossier. Dans aucun cas la banque ne conclut à une infraction : elle gradue son examen selon le mécanisme institutionnel décrit dans ce cours. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Le directeur commercial fictif d'une société accorde, de sa propre initiative et pour gonfler ses résultats personnels, des remises fictives à des clients complices, en

falsifiant des bons de commande ; la société n'en retire aucun bénéfice et le directeur général n'était pas informé. La personne morale peut-elle être déclarée responsable de ces faits ? Et le directeur commercial répond-il seul ? Réponds en mécanismes d'imputation.

✔ Corrigé
Pour la personne morale, le pivot est le compte pour lequel l'infraction a été commise : les faits allégués servent l'intérêt personnel du directeur commercial — ses résultats et les avantages qu'il en attend — et nuisent à la société, qui n'en retire aucun bénéfice. Le mécanisme d'imputation à l'entité, qui suppose un acte d'un organe ou représentant commis pour le compte de la personne morale, ne se construit donc pas sur cette hypothèse d'école : agir dans ses fonctions ne suffit pas, encore faut-il avoir agi pour l'entité. Pour le directeur commercial, sa responsabilité personnelle s'analyse au premier titre : auteur des falsifications et de l'usage des mécanismes de vente contre l'intérêt social, selon les éléments des familles concernées (comptes et documents infidèles, usage contraire à l'intérêt social selon la construction retenue). Le directeur général non informé n'est concerné que si une faute propre — ordre, tolérance en connaissance de cause, défaut organisé de contrôle dans son champ — venait à être discutée : le silence des faits sur ce point commande de ne pas l'y inclure. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un dossier réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le droit pénal des affaires protège d'abord…

   A) La liberté totale de gestion des dirigeants

   B) Le patrimoine social, la sincérité des comptes et la probité des décisions économiques

   C) Les bénéfices des sociétés contre toute perte

2. Lequel de ces éléments n'est PAS requis pour l'abus de biens sociaux ?

   A) Un dirigeant de droit ou de fait

   B) Un usage des biens ou du crédit de la société

   C) Un enrichissement effectif et mesuré de la société lésée

3. La fin personnelle de l'abus de biens sociaux peut être…

   A) Uniquement directe, au profit du dirigeant lui-même

   B) Indirecte, par une entreprise où le dirigeant est intéressé

   C) Remplacée par la seule mauvaise gestion

4. Un dividende est dit fictif lorsque…

   A) Il est inférieur à celui de l'année précédente

   B) Il est prélevé sur les réserves anciennes en le déclarant comme tel

   C) Il est distribué alors que le bénéfice réel distribuable est absent ou inférieur

5. La corruption, dans son principe, suppose…

A) Un avantage indu échangé contre un acte ou une abstention d'une fonction

B) Uniquement un agent public et de l'argent remis en main propre

C) Un préjudice comptable déjà réalisé pour l'État

6. Le trafic d'influence se distingue de la corruption par…

A) L'absence de tout avantage

B) Sa structure triangulaire : un intermédiaire monnaye son influence réelle ou supposée auprès d'une autorité

C) Le fait qu'il ne concerne que les élus

7. Dans ce cours, le blanchiment est défini au niveau de principe comme…

A) Toute opération bancaire d'un montant élevé

B) Un retard dans la déclaration fiscale d'une entreprise

C) Le fait de dissimuler l'origine de biens provenant d'une infraction pour leur donner une apparence licite

8. La déclaration de soupçon du professionnel assujetti est…

A) Facultative si le client est ancien

B) Protégée, et le client concerné ne doit pas être averti

C) Une accusation publique portée contre le client

9. La personne morale répond pénalement des infractions…

A) Committes par n'importe quel salarié, dans tous les cas

B) Committes par ses dirigeants pour leur seul compte personnel

C) Committes pour son compte par ses organes ou représentants

10. Un programme de conformité sérieux confère à l'entreprise…

A) Une immunité contre les poursuites

B) Aucune immunité, mais des éléments vérifiables montrant que l'organisation n'a ni voulu ni toléré le manquement

C) Un droit de ne pas conserver ses pièces comptables

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Ces biens protégés — patrimoine, information, probité, concurrence loyale — structurent toute la matière (leçon 1).

2. Réponse C — L'infraction porte sur l'usage contraire à l'intérêt social à des fins personnelles ; elle ne suppose aucune perte chiffrée déterminée, le préjudice se discutant ensuite (leçon 2).

3. Réponse B — Favoriser une autre entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé caractérise la fin personnelle au même titre que l'avantage direct (leçon 2).

4. Réponse C — La qualification compare les sommes distribuées au bénéfice réel reconstitué : l'excédent est la part fictive (leçon 3).

5. Réponse A — Avantage, fonction, lien d'échange et intention : tels sont les éléments du principe, dans le secteur public comme, selon les cadres, dans le privé (leçon 4).

6. Réponse B — Le bénéficiaire paie l'intermédiaire, qui vend son crédit auprès de l'autorité cible : c'est la géométrie du mécanisme qui distingue les deux incriminations (leçon 4).

7. Réponse C — Définition de principe seulement : aucune technique n'est décrite ; la matière s'enseigne par les obligations de vigilance (leçon 5).

8. Réponse B — Le déclarant de bonne foi est protégé, la confidentialité de la déclaration fait partie du mécanisme, et classer n'est pas accuser (leçon 5).

9. Réponse C — Le pivot de l'imputation est double : un organe ou représentant, et un acte commis pour le compte de l'entité (leçon 6).

10. Réponse B — La conformité ne s'achète pas en immunité : un programme réel et tracé peut seulement peser dans l'appréciation de la faute de l'organisation (leçon 8).

Résumé — les notions importantes

• Le droit pénal des affaires protège le patrimoine social, la sincérité des comptes, la probité des décisions et la loyauté de la concurrence ; une faute de gestion n'est pas une infraction.

• L'abus de biens sociaux décompose en cinq éléments : dirigeant, biens ou crédit sociaux, usage contraire à l'intérêt social, fin personnelle même indirecte, connaissance.

• Les infractions comptables se classent en familles — comptes infidèles, dividendes fictifs démontés par le calcul, obligations comptables, banqueroute renvoyée aux procédures collectives.

• Corruption (avantage indu contre acte de fonction, versants actif et passif) et trafic d'influence (intermédiaire monnayant son crédit) se décrivent en principes, sans scénario.

• Le blanchiment, défini en principe comme la dissimulation d'une origine illicite, appelle une réponse institutionnelle : vigilance graduée et déclaration de soupçon protégée.

• L'imputation suit la chaîne organe → acte → compte de la personne morale ; dirigeant et entité répondent cumulativement, chacun à son titre.

• Poursuites documentaires et sanctions en catégories : principales, complémentaires, mesures sur l'activité ou l'existence de la personne morale, sans jamais les chiffrer.

• La conformité — cartographie, code interne, contrôles, alerte protégée, budget réel — prévient sans immuniser : elle se démontre sur des éléments tracés.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Droit pénal (Mini cas) - DCG UE2 Droit des sociétés

Chaîne : Ficheben DCG DSCG DEC · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un mini-cas de méthode pénale appliqué à un abus de biens sociaux de dirigeant : identification du texte, éléments légal, matériel et intentionnel, puis qualification. Le cadre est celui d'un autre système national : retiens la méthode d'analyse par éléments, qui est exactement celle de la leçon 2, les textes maliens et OHADA en vigueur faisant foi.

https://www.youtube.com/watch?v=-VUTQIRUD-0

Leçon 4 — Cap intégrité ép 8 - Les paiements de facilitation : comprendre et prévenir ce risque de corruption

Chaîne : AFA - Agence française anticorruption · Langue : Français · Niveau : Licence 3

L'agence publique française anticorruption explique, sous l'angle de la prévention, une forme limite d'avantage indu lié aux démarches administratives et les bonnes pratiques d'entreprise pour y répondre. À regarder comme un document institutionnel de prévention, en prolongement de l'aperçu de principe de la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=YyBfr7oT3bA

Leçon 6 — L'élément moral en droit pénal : imputabilité et culpabilité - Pénal #5

Chaîne : Juris Internetus · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un cours de droit pénal général sur l'élément moral — imputabilité et culpabilité — qui aborde également la responsabilité pénale des personnes morales. Il fournit le socle théorique de la leçon 6 : comment un comportement de personne physique se rattache juridiquement à une entité.

https://www.youtube.com/watch?v=-LhQCpsY_tk

Leçon 8 — Les contrôles comptables anticorruption - épisode 4

Chaîne : AFA - Agence française anticorruption · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un responsable de l'agence anticorruption présente les contrôles comptables comme outil de prévention et de détection interne des faits de corruption. C'est le versant pratique de la leçon 8 : des procédures écrites, des contrôles tracés, une conformité qui se démontre.

https://www.youtube.com/watch?v=N1iuCplklO4

Leçon 8 — Lutte anti-corruption : corruption, trafic d'influence... les bonnes pratiques

Chaîne : LE DROIT POUR MOI · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une présentation pédagogique des notions de corruption et de trafic d'influence et des bonnes pratiques de conformité attendues des entreprises dans le cadre français. À articuler avec la leçon 4 pour les principes et avec la leçon 8 pour la prévention, les cadres maliens et OHADA restant les références pour un dossier réel.

https://www.youtube.com/watch?v=B70hfAGyHqk

Sources et références

- Code pénal malien et textes pénaux spéciaux applicables à la vie des affaires — nommés en général comme les sources à consulter dans leur version en vigueur

auprès des sources officielles.

• Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, pour ses mécanismes de gouvernance et ses dispositions répressives nommées en général — ohada.org / Journal officiel de l'OHADA (renvoi DRO-L3-01).

• Conventions internationales anticorruption — convention des Nations Unies contre la corruption et convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption — nommées en général comme les instruments de référence, sans reproduction.

• Manuels et traités de droit pénal des affaires et de droit pénal économique des bibliothèques universitaires francophones — demander les éditions à jour à la bibliothèque de l'IAM.

• Renvois internes de la filière : DRO-L2-06 (droit pénal spécial), DRO-L3-03 (procédures collectives et banqueroute), DRO-L3-06 (droit bancaire et vigilance).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !